保險傳承證據代理人

INHERITANCE & TAX REVIEW

審閱稿 · 2026 年 11 月

臺灣不動產暨稅務審閱報告書

繼承房地稅務審閱報告

8,000 萬存款 · 4,200 萬房貸 · 1,800 萬額外負擔

遺產稅與房地合一稅之分段判斷、證據要求與風險界線

467.3 萬元	1,800 萬元	360–630 萬元
遺產稅示範稅額	額外負擔差額上限	售屋所得稅差額區間

案件	父親抵押借款後身故；子女以繼承存款清償房貸並出售房地
審閱範圍	遺產稅（2024 繼承）｜房地合一稅（2026 出售）｜租稅規避界線
文件狀態	示範試算；尚未經證據、會計師、律師及發布審核

CONTENTS

目錄

01 **執行摘要** 三個結論、稅負總覽與關鍵洞見 03

02 **案件事實** 2022–2026 時間軸與死亡日資產負債 04

03 **第一階段｜遺產稅** 列報原則、瀑布試算與家庭情境敏感度 05

04 **第二階段｜房地合一稅** 新舊制、持有期間與稅率判定 07

05 **1,800 萬額外負擔** 准扣與不准扣之稅額差、四道要件 08

06 **租稅規避界線** 對照分析、支持事實與待查疑點 10

07 **法院判決參考** 114 年度訴字第 174 號之可用與不可用處 11

08 **行動計畫與證據清單** 風險矩陣、申報前文件、官方來源 12

閱讀指引

- **已可確認** 數字或法律規定明確，與事實無涉
- **待查證** 結論方向成立，但須以原始文件證明
- **風險點** 可能被國稅局調整或爭訟之處

金額單位除另註明外均為**新臺幣萬元**。所有稅額均為依限定假設之**示範試算**，不等於稽徵機關核定稅額；實際家庭成員、其他財產、扣除額或取得日不同時，應重新計算。

EXECUTIVE SUMMARY

兩種稅、兩個課稅事件，不能混為一談

本案涉及 2024 年「繼承」與 2026 年「出售」兩個獨立課稅事件，應分別適用遺產及贈與稅法與所得稅法房地合一規定，並另行檢視是否構成租稅規避。

遺產稅（示範）	額外負擔差額	售屋稅差（20%）	兩稅合計（20%）
467.3	1,800	360	763–1,123
無配偶、一名成年子女	4,200 − 2,400；扣除資格待查	適用 35% 時為 630	准扣 ↔ 不准扣

01 遺產稅

銀行存款 8,000 萬應全數列入遺產；有確實證明的死亡前未償銀行債務 4,200 萬，依法另行審查扣除。[4] [9]

02 房地合一稅

繼承時房地現值 2,400 萬，抵押債務 4,200 萬；超出之 1,800 萬僅在符合 109 年令釋及實際負擔要件時可減除。[1] [5]

03 本案核心風險

借款未動用、現金留在遺產，子女再以繼承存款還款。須查核借貸真實性、資金歸屬及是否濫用法律形式。[7]

關鍵洞見

借款對遺產稅是「中性」的；真正的稅負差異只出現在售屋所得稅。存款增加 4,200 萬、負債同步增加 4,200 萬，扣債後遺產價值與未借款時同為 6,200 萬。若 1,800 萬額外負擔獲准扣除，效果完全體現在房地合一稅（20% 時少 360 萬），這也正是稽徵機關檢視「是否濫用法律形式」的焦點。

三個分開判斷的法律問題

① 遺產現金與債務是否如實列報？

② 1,800 萬額外負擔是否確由子女承受？

③ 借款是否存在濫用法律形式的安排？

NEXT 1

調閱原始取得日

登記謄本、異動索引，決定新舊制與稅率

NEXT 2

備齊扣除證據

抵押、死亡日餘額、清償紀錄、分割協議

NEXT 3

交專業覆核

會計師試算申報，律師檢視租稅規避風險

> **不是「有 8,000 萬現金就必不准扣」，也不是「有 4,200 萬房貸就必准扣」。**

CASE FACTS

2022 至 2026：借款、繼承、清償、出售

2022 / 6 / 1　父親借款
原有存款 3,800 萬；以本案房地抵押向銀行借款 4,200 萬，全數存入銀行、未動用。

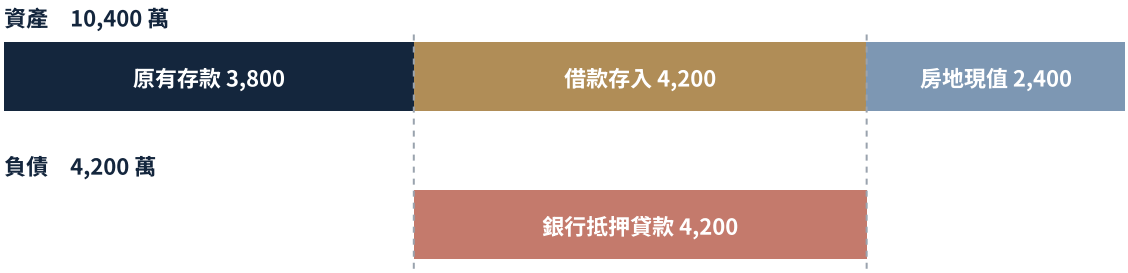
2024 / 6 / 1　父親死亡（繼承開始）
存款 8,000 萬（含借款 4,200 萬）；房地課稅現值 2,400 萬；未償銀行抵押貸款 4,200 萬。

2025　子女清償房貸
子女以繼承存款 4,200 萬清償；僅就現金而言，未計稅費前餘 3,800 萬。

2026　出售房地
以 6,000 萬出售。所得與稅率須另確認父親原始取得日、費用、土地漲價總數額及新舊制。

死亡日（2024/6/1）資產負債快照

單位：萬元



金色區塊即借款存入之 4,200 萬：它同時出現在資產與負債兩側，**並非新增淨資產**。[1] [9]

家族現金流全貌（示範 A，稅率 20%）

單位：萬元

繼承存款	繳遺產稅	清償房貸	出售房地	有憑證費用	房地合一稅
8,000	-467.3	-4,200	+6,000	-100	-296 / -656

額外負擔全額准扣	額外負擔不准扣	差額
8,936.7	8,576.7	360

未計土地增值稅、契稅、代書與其他交易成本；僅用於理解資金走向，不代表實際可支配金額。

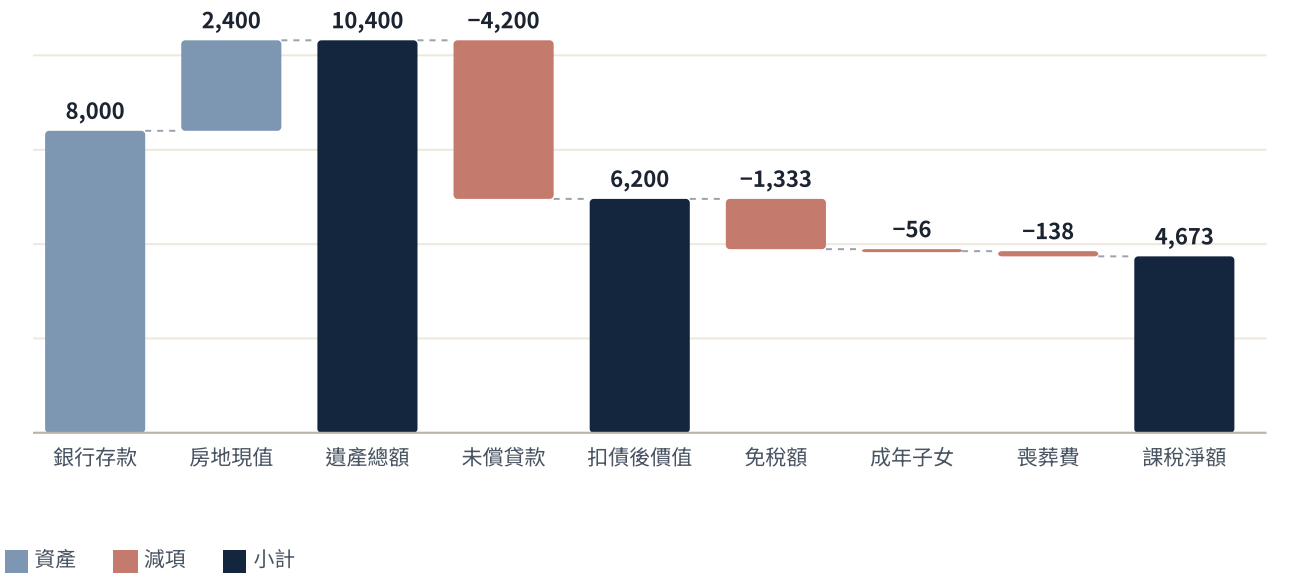
STAGE 1 · ESTATE TAX

現金與負債必須同時揭露

遺產稅以死亡時財產價值計算；房地以公告土地現值及房屋評定標準價格核認，不以 6,000 萬市價計。

由遺產總額到課稅遺產淨額

單位：萬元



項目（113 年適用金額）	萬元
銀行存款（含借款存入）	8,000
房地課稅現值（非市價）	2,400
遺產總額	**10,400**
確有證明之未償貸款	−4,200
免稅額	−1,333
成年子女扣除額（1 名）	−56
喪葬費扣除額	−138
課稅遺產淨額	**4,673**
應納遺產稅（10%）	**467.3**

計算與法律前提

4,673 落在 113 年第一級距（課稅遺產淨額 5,621 萬以下）稅率 10%：4,673 × 10% ＝ **467.3 萬**。[3]

遺產及贈與稅法第 17 條第 1 項第 9 款：被繼承人死亡前未償債務須**具確實證明**，銀行貸款應備借款契約、撥款紀錄及死亡日餘額證明。[4] [9]

原報告寫「5,000 萬以下 10%」係法定基準金額；113 年經物價指數調整後級距上限為 5,621 萬，本版已更正，結果不變。

STAGE 1 · SENSITIVITY

467.3 萬只在限定假設下成立

家庭成員結構直接影響扣除額。以下以 113 年適用金額示範，其他財產、生前贈與或其他扣除額均未納入。

情境	家庭條件	課稅遺產淨額	遺產稅（10%）
基準示範	無配偶、一名成年子女	4,673	467.3
情境 A	無配偶、兩名成年子女（+56）	4,617	461.7
情境 B	配偶在世、一名成年子女（+553）	4,120	412.0
情境 C	情境 B ＋ 配偶主張剩餘財產差額分配請求權	依請求額再減	另計

借款存在與否，遺產稅不變

未借款：存款 3,800 ＋ 房地 2,400 ＝ 6,200。
有借款：10,400 − 4,200 ＝ 6,200。
兩者扣債後價值完全相同。

扣債的證據門檻

需能證明貸款期間、撥款入帳、死亡日餘額，且債務屬被繼承人本人。缺證明時，存款照列、債務不准扣，稅負反而上升。[9]

重病期間舉債之檢查

若借款時被繼承人已重病無法處理事務，繼承人須說明借款用途。本案資金仍在存款中並已列入遺產，宜備妥流水佐證。

各情境遺產稅

單位：萬元



113 年課稅遺產淨額	稅率
5,621 萬以下	10%
5,621–11,242 萬	15%
11,242 萬以上	20%

配偶提醒

若配偶在世，除 553 萬配偶扣除額外，還可主張**剩餘財產差額分配請求權**，自遺產總額中扣除，常是影響稅額最大的一項；須於申報時主張並附財產證明。

資產 10,400 − 貸款 4,200 ＝ 6,200 萬，仍不是最終「課稅遺產淨額」；應以實際家庭與財產狀況重算。[3]

STAGE 2 · REGIME

賣房先判定新舊制與持有期間

因繼承取得之房地，持有期間得合併被繼承人持有期間計算；但新舊制與稅率仍取決於「父親原始取得日」，而非借款日或繼承日。

A
父親 2018/6 取得

子女 2026/6 出售，原則適用新制；合併持有約 8 年，境內居住者稅率 **20%**。

稅率 20%

B
父親 2022/6 取得

子女 2026/6 出售，原則適用新制；合併持有約 4 年，境內居住者稅率 **35%**。

稅率 35%

C
父親 2015 年以前取得

須檢查舊制與過渡規定；不能僅因子女於 2024 年繼承，就一律套用新制 20%。

另行查核

境內居住者持有期間（合併計算）	稅率	本案示範
2 年以內	45%	
超過 2 年、未逾 5 年	35%	示範 B（約 4 年）
超過 5 年、未逾 10 年	20%	示範 A（約 8 年）
超過 10 年	15%	

STEP 1
調閱謄本
確認父親原始取得日與取得原因

STEP 2
判定新舊制
以 105/1/1 前後及過渡規定判斷

STEP 3
合併持有期間
父親持有期間＋子女繼承後持有

STEP 4
確定稅率試算
再代入成本、費用、額外負擔

為何先查日期　同樣 3,280 萬課稅所得，稅率 20% 為 656 萬、35% 為 1,148 萬，**相差 492 萬**，甚至大於 1,800 萬額外負擔帶來的 360 萬差額。取得日的查證，是本案效益最高的一步。

關鍵：2022 年是「借款日」，不一定是「原始購屋日」。未核對權狀與原始取得資料前，不能確定售屋稅率。 [5] [6] [10]

STAGE 2 · IMPACT

1,800 萬准扣與不准扣：所得稅差額

示範 A 假設：父親 2018 年購屋、子女 2026 年出售；物價調整 105%、有憑證費用 100 萬、可減除土地漲價總數額 100 萬。

房地合一稅計算	不准扣	全額准扣
出售價額	6,000	6,000
繼承現值 × 105%	−2,520	−2,520
費用與土地漲價總數額	−200	−200
額外負擔（109 年令釋）	0	−1,800
課稅所得	**3,280**	**1,480**
應納稅額（20%）	**656**	**296**
應納稅額（35%）	1,148	518

稅額差（20%）

360

萬元 ＝ 1,800 × 20%

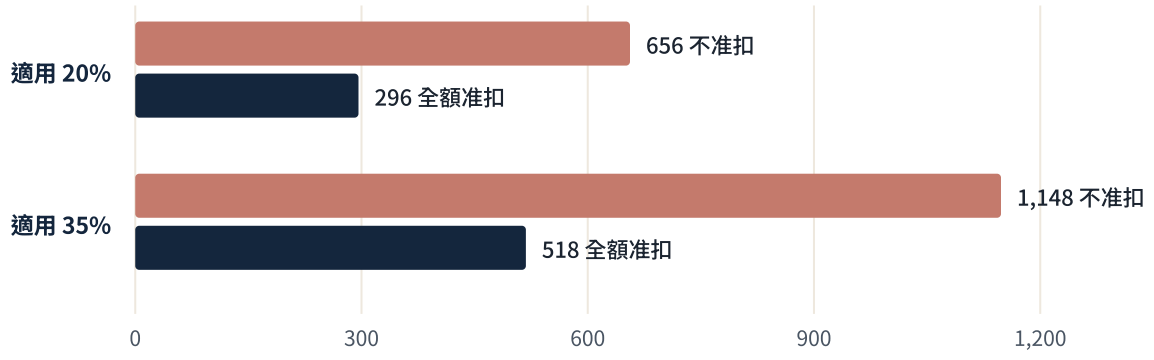
稅額差（35%）

630

萬元 ＝ 1,800 × 35%

應納房地合一稅比較

單位：萬元



額外負擔認列比例（對應要件四：實際負擔與持分）	認列金額	課稅所得	稅額（20%）	稅額（35%）
不准扣（0%）	0	3,280	656	1,148
部分認列（50%）	900	2,380	476	833
全額認列（100%）	**1,800**	**1,480**	**296**	**518**

稅額差僅在全部符合扣除條件時成立；成本、費用、物價指數或稅率不同時應重算。[1] [2] [5]

ELIGIBILITY

109 年令釋：四道要件都要成立

四項要件為「且」的關係，任何一項無法證明，1,800 萬即不得自售屋所得中減除。

要件一

同一標的

死亡時未償債務，必須以本次繼承並出售的「該房地」提供抵押擔保。

應備證據

他項權利證明書、抵押權設定契約、建物／土地謄本

● 核對抵押權設定

要件二

金融機構

以金融機構為債權人；私人間借貸不因有不動產抵押就自動符合令釋。

應備證據

銀行借款契約、撥款入帳紀錄

● 本案為銀行貸款

要件三

超過現值

死亡日抵押貸款餘額 4,200 − 房地現值 2,400 ＝ 1,800 萬，為差額上限。

應備證據

死亡日貸款餘額證明、公告土地現值與房屋評定現值

● 金額可確認

要件四

實際負擔

須核對繼承人負擔與償還紀錄；僅部分真正負擔者，不能不分持分全額認列。

應備證據

清償本息扣款紀錄、遺產分割協議、繼承登記持分

● 核對清償憑證與持分

實務提醒

以繼承現金清償貸款，本身**並非**令釋列出的排除原因；但還款資金的來源、付款人與遺產分配是否一致，仍須查明。若遺產分割協議由特定繼承人取得房地與對應存款，應由該繼承人名義清償並保留扣款紀錄。[1] [2]

ANTI-AVOIDANCE

真實借貸、現金保留與租稅規避的界線

把「父親未借款」作為對照組，可以看清此安排的稅務效果落在哪裡，也就知道稽徵機關會檢視什麼。

對照分析（示範 A，20%）	父親未借款	借款且准扣	差異
扣債後遺產價值	6,200	6,200	0
遺產稅	467.3	467.3	0
房地合一稅	656	296	−360
兩稅合計	**1,123.3**	**763.3**	**−360**

支持扣除的事實

金融機構真實放款、抵押有效、死亡時仍未償；8,000 萬存款與 4,200 萬負債均如實列報；子女確實承受並清償。

需加強調查的疑點

借款完全未動用，資金目的為何？是否有親友代償、補償或資金回流？繼承分配與付款人是否一致？

依法調整不能靠臆測

納保法第 7 條：須證明濫用法律形式、非常規交易、違背立法目的等要件；稽徵機關負舉證責任，納稅人負協力義務。[7]

合法節稅	灰色地帶・須說明	租稅規避／虛偽
真實借貸、如實列報、子女實際清償	借款未動用、目的未說明、付款人與分配不一致	虛偽借貸、資金回流、親友代償未揭露

說明 1
交易真實
契約、撥款、抵押登記完整

說明 2
資金未挪用
存款流水連續，並已列入遺產

說明 3
負擔歸屬
分割協議、清償人與持分一致

說明 4
借款目的
依實際情況說明，不得事後虛構

> **不是「有節稅目的就違法」，也不是「銀行放款真實就一律排除租稅規避」。**

CASE LAW

114 年度訴字第 174 號：扣除與 20% 稅率分開審

臺北高等行政法院高等行政訴訟庭，2026/1/29 判決，原告之訴駁回；判決確定狀態另待查。

A

A 房地

超額房貸負擔 1,367 萬餘元
核定交易所得 2,122 萬餘元

B

B 房地

超額房貸負擔 2,796 萬餘元
核定交易所得 1,356 萬餘元

● 可以參考的部分

- 超額房貸負擔已在所得計算中認列，顯示「額外負擔扣除」與「稅率適用」是兩個獨立爭點。
- 主張非自願出售 20%，須客觀證明無足夠資力清償貸款。
- 法院會綜合衡量遺產市值、存款、股票與家庭資力。

● 不能直接套用的部分

- 該案並非「4,200 萬借款原封不動留在 8,000 萬存款」的情形，不是本案直接判例。
- 不得把另一件判決當作本案已獲核定的證據。
- 本案繼承 8,000 萬存款，僅稱房貸很高，難以主張非自願出售。

比較項目	114 年度訴字第 174 號	本案
主要爭點	非自願出售能否適用 20%	額外負擔扣除資格、原始取得日與稅率
額外負擔	已在所得計算中認列	1,800 萬，待查證四要件
繼承人資力	法院衡量遺產市值、存款、股票	繼承 8,000 萬存款
結果	原告之訴駁回，維持 35%	尚未申報／核定

結論：本案若主張非自願出售 20%，勝算有限；應以實際持有期間決定稅率，並將資源集中於額外負擔要件的舉證。 [6] [8]

ACTION PLAN

申報前：風險矩陣、證據清單與官方來源

風險事項	可能性	影響	因應措施
額外負擔 1,800 萬遭否准	高	高	備齊抵押、清償與分配文件；依持分認列
父親原始取得日不明致稅率錯用	中	高	調閱權狀、登記謄本與原始買賣契約
被認定濫用法律形式（納保法 §7）	中	中	說明借款目的與資金流向；不作臆測性主張
遺產稅扣債證明不足	低	中	取得銀行死亡日餘額證明與撥款紀錄

申報／覆核前必備原件

- ☐ 銀行借款契約、抵押權設定、2022 年撥款與存款完整流水
- ☐ 2024/6/1 死亡日房地現值、銀行存款與貸款餘額證明
- ☐ 遺產稅申報書／核定通知書、繼承人名冊、遺產分割協議
- ☐ 2025 年子女清償本金及利息之銀行扣款／清償證明
- ☐ 原始購屋日期、2026 出售契約、仲介費、土地漲價總數額資料

期限提醒：房地合一稅應於完成所有權移轉登記日之次日起 30 日內申報；遺產稅原應於死亡後 6 個月內申報，請確認已申報並取得核定通知書。

三個結論的適用界線

遺產稅 467.3 萬：僅適用一名成年子女、無配偶等限定假設。

額外負擔 1,800 萬：金額差額成立；個案扣除資格尚待查證。

售屋稅差 360 萬：僅適用 20% 及示範成本費用之條件試算。

官方原始來源（可點擊）

[1] 財政部 109 年 7 月 15 日令釋（繼承房地額外負擔）
[2] 財政部臺北國稅局｜繼承房貸額外負擔說明
[3] 財政部 112 年 11 月 23 日公告（113 年遺產稅免稅額、扣除額及級距）
[4] 遺產及贈與稅法 第 10、13、14、17 條等
[5] 所得稅法 第 4 條之 4、第 14 條之 4 至 14 條之 5 等
[6] 財政部 110 年 6 月 11 日令釋（房地合一非自願出售）
[7] 納稅者權利保護法 第 7 條（租稅規避）
[8] 臺北高等行政法院 114 年度訴字第 174 號判決
[9] 財政部稅務入口網｜生前未清償債務扣除及證明文件
[10] 財政部 115 年 7 月 15 日令釋

審閱紀錄	姓名	日期	意見／簽章
編製			
會計師覆核			
律師覆核			

本報告為稅務審閱之示範試算與教育用途，不構成稅務、法律意見或特定商品推薦，亦不保證稽徵機關核定結果；尚未通過證據、專家及發布審核，申報前請交由會計師／律師核對。